

1505653-55.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... de fls. 101), condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. A condenação por homicídio não pode e não será usada para fins de reconhecimento de reincidência, considerando ausência de comprovação nos autos da data do eventual trânsito em julgado para a defesa, o que era imprescindível. Inexiste confissão, já que o apenado não admitiu o uso do documento falsificado. O regime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505653-55.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505653-55.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2013304/2020 - 68º D.P. LAGEADO, 9513180 - 68º D.P. LAGEADO, 4207/19/250 - 68º D.P. LAGEADO, 2013304 - 68º D.P. LAGEADO, 4207/19/250 - 68º D.P. LAGEADO, 2013304 - 68º D.P. LAGEADO, 4207/19/250 - 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

O CAPTURADO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ADILSON DA SILVA GUEIROS, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no art. 304, em combinação com o art. 297, ambos do Código Penal. Consta na exordial que, no dia 05 de maio de 2019, por volta das 16h40min, na Rua Belmiro Valverde, altura do nº 105, Lajeado, nesta cidade, o acusado teria feito uso de uma carteira nacional de habitação falsa. O laudo pericial de exame documentoscópico está a fls. 35/40. A denúncia foi recebida (fls. 52/53), providência ratificada a fls. 80. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 73), ofertou resposta à acusação (fls. 79). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Na fase processual prevista pelo art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o MP pugnou

pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A DPE, por seu turno, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu sua absolvição, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência integral desta ação penal. O policial militar Bruno recordou-se de ter abordado o acusado no dia dos fatos. Afirmou que o réu, a fim de se identificar, apresentou-lhe uma carteira nacional de habilitação cuja falsidade foi descoberta na Delegacia de Polícia. Afirmou que, antes do réu ser conduzido à Autoridade Policial, notou que a fotografia que constava do documento não condizia com aquela registrada no sistema consultado. Disse que o acusado não admitiu ter usado documento falso antes de ser levado à Delegacia de Polícia. A testemunha Marcos Vinícius, um dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, confirmou ter ele, durante abordagem, apresentado a carteira nacional de habilitação falsa. Afirmou que a partir da apresentação do documento, o réu foi indagado acerca dos dados de qualificação nele constantes, mas não soube informar. Na Delegacia de Polícia descobriu-se a falsidade documental. Esclareceu que o nome que constava do documento não era o do acusado. Interrogado em juízo, Adilson negou ter usado o documento, uma carteira nacional de habilitação falsa que havia comprado posto que precisava trabalhar e não poderia solicitar o documento na forma legal porque era foragido em razão de condenação por homicídio sofrida em Pernambuco, seu Estado natal. O réu afirma que o documento falso foi encontrado no interior do carro. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente demonstradas materialidade e autoria delitivas, esta que se depreende do laudo de exame pericial já referido no relatório, que atestou a falsidade da carteira nacional de habilitação usada pelo acusado. A prova testemunhal produzida, como explicitado, corroborou a descrição fática constante da exordial acusatória. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP fixa-se a pena-base em 2 anos, 4 meses de reclusão e 11 dias-multa no piso mínimo unitário legal, acima do mínimo patamar abstratamente previsto considerando a personalidade do réu, que adquiriu documento falso a fim de se ver livre de pena sofrida por condenação por homicídio em Pernambuco. Ademais, é pessoa que ostenta péssimos antecedentes penais, já tendo sofrido também, na Comarca de Belo Jardim (certidão de fls. 101), condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. A condenação por homicídio não pode e não será usada para fins de reconhecimento de reincidência, considerando ausência de comprovação nos autos da data do eventual trânsito em julgado para a defesa, o que era imprescindível. Inexiste confissão, já que o apenado não admitiu o uso do documento falsificado. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP, com autorização do §3º, do mesmo preceito legal, em face dos péssimos antecedentes do apenado e de sua personalidade inclinada à delinquência contumaz. Trata-se de alguém que cometeu o crime a fim de evitar a incidência da lei penal, já que sofrera condenações anteriores em Pernambuco e fugiu para esta cidade. Defiro o direito ao apelo em liberdade. Pelas mesmas razões, nos termos do inciso III, do art. 44, do CP, é absolutamente desaconselhável a substituição da reprimenda corporal por outra de espécie diversa. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ADILSON DA SILVA GUEIROS, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida art. 304, combinado com o art. 297, ambos do Código Penal, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 11 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Autoriza-se a destruição do documento falso apreendido oficiando-se a D. Autoridade Policial. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Lance-se seu nome oportunamente no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA